

1500831-41.2022.8.26.0571
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca
Comarca: Itapetininga
Foro: Foro de Itapetininga
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/11/2022
... 28, DA LEI Nº 11.343/2006:

Diante da desclassificação do delito de tráfico para o de porte de entorpecentes, aplico a pena de ADVERTÊNCIA.

BENEDITO DE CAMPOS CARRIEL

ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006:

Diante da desclassificação do delito de tráfico para o de porte de entorpecentes, aplico a pena de ADVERTÊNCIA.

III - DECIDO.

Ante o exposto, JULGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapetininga
Foro de Itapetininga
2ª Vara Criminal
Avenida Peixoto Gomide, . - centro
CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP
Telefone: (15) 3511-2412 - E-mail: itapet2cr@tjsp.jus.br

1500831-41.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1500831-41.2022.8.26.0571 - 2022/000980
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
MARIA HELENA SAMPAIO DE ALMEIDA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Vistos.

BENEDITO DE CAMPOS CARRIEL e MARIA HELENA SAMPAIO DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", todos da Lei nº. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, em data anterior a 15 de junho de 2022, nesta Cidade e Comarca, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas.

Em 15 de junho de 2022, na Rua Manoel de Campos, n. 196, Jardim Maricota, nesta Cidade e Comarca, os Réus, juntamente com a mencionada adolescente Ana Beatriz Vaz de Medeiros, agindo em concurso e com identidade de propósitos, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituenta fora constituída, guardavam e mantinham em depósito, para fins de comércio, oito porções de "cocaína", com peso de 1,47 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi aditada nos seguintes termos: BEATRIZ VAZ ROSÁRIO, BENEDITO DE CAMPOS CARRIEL e MARIA HELENA SAMPAIO DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", c.c. o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, em data anterior a 15 de junho de 2022, nesta Cidade e Comarca, associaram-se entre si e com a adolescente Ana Beatriz Vaz de Medeiros, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas.

Em 15 de junho de 2022, na Rua Manoel de Campos, n. 196, Jardim Maricota, nesta Cidade e Comarca, os Réus, juntamente com a mencionada adolescente Ana Beatriz Vaz de Medeiros, agindo em concurso e com identidade de propósitos, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituenta fora constituída, guardavam e mantinham em depósito, para fins de comércio, oito porções de "cocaína", com peso de 1,47 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Finalmente porque os Réus e a adolescente, no dia 24 de junho de 2022, na Rua Itapetininga, n. 199, Vila Arruda, nesta Cidade e Comarca, guardavam e mantinham em depósito, setenta e quatro porções de "cocaína", com peso de 44,92 gramas; cinco comprimidos de "MDMA", com peso de 2,30 gramas; cinco porções de "cocaína", com peso de 8,19 gramas; uma porção de "maconha", com peso de 0,59 gramas; e setenta pedras de "crack", com peso de 16,23 gramas; todas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os Réus Benedito de Campos - fls. 179 e Maria Helena - fls. 183, foram notificados e apresentaram defesa preliminar, fls. 197/198. Após foram novamente notificados, fls. 204 - Benedito de Campos, fls. 209 - Maria Helena e fls. 211 - Beatriz Vaz e esta apresentou defesa, fls. 219/220.

A denúncia foi recebida e mantida a prisão dos Acusados, fls. 221/223. Em seguida os Réus foram citados, fls. 298 - Beatriz Vaz, fls. 300 - Maria Helena e fls. 307 - Benedito de Campos.

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório dos Réus (audiência por videoconferência).

Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação nos exatos termos da denúncia e do aditamento, fls. 315/324.

A Dra. Defensora Pública, por sua vez, em relação a Maria Helena e Benedito, insistiu na desclassificação do delito de tráfico; quanto a Ré Beatriz, pugnou a aplicação do redutor, bem como a concessão de benefícios ante a confissão. Finalmente requereu a absolvição de todos quanto ao delito de associação, fls. 331/340.

Autos conclusos.

É o relatório.

I - FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Analiso a prova coligida.

Às fls. 13/14 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: um telefone celular, marca LG, cor verde; um telefone celular, cor azul, marca Motorola; R\$ 21,00; um caderno de anotações; um pacote de saquinhos de "jujuba"; 16 eppendorfs vazios; uma balança de precisão e oito microtubos contendo "cocaína", com peso de 5,71 gramas.

Às fls. 126/129 foi juntado o Laudo Pericial de Exame Definitivo em substância entorpecente n. 187.781/2022, o qual consignou: "Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores".

Às fls. 17/20 (autos n. 1501244-87.2022) foi juntado o Relatório de investigações.

Às fls. 79/83 (autos n. 1501244-87.2022) foi juntado o Laudo Pericial n. 198.990/2022, o qual consignou: "Dos resultados. Item I - Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), constante na lista F2: Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores". "Itens II, III e IV - Utilizando-se metodologias adequadas para análises dos referidos materiais, foram detectadas a presença da substância Cocaína, constante na lista F1: Lista das Substâncias Entorpecentes - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores".

Às fls. 84/86 (autos n. 1501244-87.2022) foi juntado o Laudo Pericial n. 200.898/2022, o qual consignou: "O resultado do exame segue em anexo, sendo observado no Relatório de Análise 213.034/2022 de 22/07/2022 assinado digitalmente em 25/07/2022".

Às fls. 87/89 (autos n. 1501244-87.2022) foi juntado o Relatório de Análise n. 213.034/2022 no qual consta: "3. RESULTADO: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas e, foi DETECTADA presença da substância MDMA, constante da lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)".

Às fls. 90/115 (autos n. 1501244-87.2022) foi juntado o Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica.

Às fls. 18/20 (autos n. 1500892-96.2022) foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: um telefone celular, marca Samsung, cor preto; um telefone celular, marca Samsung, cor preto; um telefone celular, marca Motorola, cor roxa; um telefone celular, marca Motorola, cor roxa; um telefone celular, marca APPLE, modelo Iphone 5, preto; um telefone celular, marca Motorola, cor azul; um telefone celular, marca Motorola, cor azul; um telefone, marca APPLE, modelo Iphone, cor rose; um pote contendo pó branco; um saco contendo diversos saquinhos de "jujuba"; uma anotação; uma balança de precisão; uma tesoura; 74 eppendorfs contendo cocaína, com peso de 44,92 gramas; cinco comprimidos de LSD, com peso de 2,30 gramas; cinco microtubos contendo cocaína, com peso de 8,19 gramas; uma porção de maconha, com peso de 0,59 gramas e 70 pedras de "crack", com peso de 16,23 gramas.

Às fls. 78/81 e fls. 82/85 (autos n. 1500892-96.2022) foi juntado o Laudo Pericial de Exame Definitivo em Substância Entorpecente n. 209.292/2022 no qual consignou:

“Do resultado. Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, não foi detectada a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas neste laboratório, conforme a técnica utilizada e a interpretação do Perito responsável pela análise”.

Às fls. 107/110 (autos n. 1500892-96.2022) foi juntado o Relatório Preliminar de Investigação.

Às fls. 111/116 (autos n. 1500892-96.2022) foi juntada uma informação.

Ricardo Taro Kadota, Testemunha (videoconferência), asseverou ter participado apenas do cumprimento do mandado de busca; iniciaram as buscas no quarto do casal, onde foi localizado oito pinos de cocaína, R\$ 21,00, uma balança de precisão, seis pinos vazios, embalagens para as drogas, caderno com a contabilidade e os celulares de ambos. A seguir conduziram todos até a presença da Autoridade Policial. Não analisou os documentos dos autos, apenas ajudou na diligência. Benedito residia no local juntamente com a mãe e a irmã ao lado. Tinha conhecimento das investigações envolvendo os Réus e de denúncias anteriores. Promoveram diligências na Rua Manoel de Campos, no Jardim Maricota. Acredita que Maria Helena morava no local, pois ela era amasiada com ele. Não acharam documentos dela.

Eliel Vieira Santos Júnior, Testemunha (videoconferência), afirmou que iniciaram as investigações com a interceptação de Beatriz, e, durante o monitoramento, ouviu algumas conversas, dela e de Benedito, o qual usava o aparelho de Maria e falavam a respeito de drogas, conferência de kits, além de outros diálogos sobre tráfico. Pediram ordem Judicial para realizar as buscas e, no cumprimento, encontraram alguns pinos cheios, outros vazios, quantia em dinheiro, anotações contendo nome e CPF da investigada Beatriz. O depoente acompanhou as interceptações, Maria ligava e pedia drogas para Beatriz, conferiam kits, conversavam sobre usuários. O “mexerica”, namorado de Beatriz, entrava na conversa e falava sobre a montagem dos kits. Não conseguiram identificar o fornecedor de Beatriz. Tinham informações do envolvimento de Beatriz, montaram um relatório e solicitaram autorização para fazer a interceptação telefônica e ouviram a movimentação do grupo. Também ouviram a realização de um “Tribunal do Crime” do grupo PCC. As denúncias eram anônimas. Sabiam do envolvimento de Maria, ela já tinha sido presa anteriormente com um quilo de drogas. Benedito falava no telefone sobre os fatos.

Benedito de Campos Carriel, Acusado (videoconferência), ao ser interrogado, negou. Afirmou ser usuário, juntamente com a namorada. Pegou alguns kits para vender, no passado. As drogas apreendidas eram para uso próprio. Fazia uso de drogas com Beatriz e o marido dela, bem como a esposa do depoente. Quando da apreensão de drogas com Beatriz, já estava preso. É amasiado com Maria Helena. Ela foi presa anteriormente, tiveram um filho. Beatriz mora na Rua Itapetininga. Comprava kits para vender e manter o consumo. Usava drogas na companhia de Beatriz. Trabalhava como pedreiro.

Maria Helena Sampaio de Almeida, Ré (videoconferência), no interrogatório, negou. Portava pequena quantidade apenas para uso. Conhecia Beatriz, usavam drogas juntas. Fazia uso de “crack” e trabalhava com reciclagem.

Beatriz Vaz Rosário, Ré (videoconferência), ao ser interrogada, confessou ser a proprietária das drogas apreendidas na Rua Itapetininga, na Vila Arruda. Nada sabe sobre a outra apreensão. É usuária e, para manter o vício, vende drogas. Não trabalhava. Faz uso de “crack” e cocaína. Fez uso de drogas na companhia de Benedito e Maria. Não comprou drogas de Benedito ou Maria.

Confrontando-se a prova coligida verifica-se que a parcial procedência é medida que se impõe porque, segundo se verifica dos autos, foram feitas duas diligências:

1ª) no dia 15 de junho de 2022, na residência localizada na Rua Manoel de Campos, 196, Jardim Maricota, com apreensão de pequena quantidade de cocaína, com envolvimento dos Réus Benedito de Campos Carriel e Maria Helena Sampaio de Almeida.

2ª) no dia 24 de junho de 2022, na residência localizada na Rua Itapetininga, 199, Vila Arruda, com apreensão de quantidade considerável de cocaína, comprimidos de LSD, porções de maconha e de "crack", com envolvimento da Ré Beatriz Vaz Rosário.

A teor do que se verifica no depoimento da testemunha Eliel Vieira, policial civil responsável, a investigação tinha como foco principal a Ré Beatriz Vaz e, de fato, após as interceptações, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, apreendeu-se grande quantidade e diversidade de entorpecentes, quais sejam, cocaína, maconha, crack e LSD, além de apetrechos, como balança de precisão, anotações e dinheiro, circunstâncias que indicam claramente o comércio ilícito; ademais, a própria Beatriz Vaz confessou o tráfico de entorpecentes e sua admissão, como vimos, encontra amparo nas provas dos autos.

No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos.

Não seria lógico o Estado contratar agentes para a segurança pública, investindo-os de parcela do poder estatal e, ao serem chamados a Juízo, não lhes emprestar credibilidade. Os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas.

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que a Ré Beatriz Vaz guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de manter em depósito e guardar, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Evidente o dolo direto da agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, no que toca aos réus Benedito de Campos e Maria Helena, não há provas seguras acerca da dedicação de ambos ao comércio espúrio, já que a pequena quantia apreendida é compatível com a destinação pessoal, e, ainda que se admita a prática pretérita de tráfico de entorpecentes, o que se infere da apreensão de alguns apetrechos encontrados na casa de ambos, fato é que a droga apreendida na casa de ambos era para uso pessoal dada a quantidade.

Por fim, da análise do Auto Circunstanciado, fls. 90/115 (autos n. 1501244-87.2022), não se extrai a certeza acerca da união dos réus Maria Helena e Benedito de Campos para a prática do crime de tráfico; há conversas de Beatriz Vaz com Maria

Helena e Benedito de Campos, como também com muitas outras pessoas, diálogos esses relacionados ao consumo de entorpecentes, mas esta mesma prova que demonstra a venda de entorpecentes por parte de Beatriz a Maria Helena e a Benedito não demonstra que estes acusados adquiriam as drogas para revenda ou para repasse na condição de associados de Beatriz, e, ao contrário, dá sinais de que a aquisição, por Maria Helena e Benedito, era para consumo.

Quanto ao delito insculpido no art. 35, da Lei de Entorpecentes, não há como se aferir sequer a existência de vínculo dos réus, já que Maria Helena e Benedito mantinham drogas para uso pessoal, e, assim, por consequência, falece a acusação da prática daquele crime.

Quanto à associação da adolescente não há demonstração suficiente de que ela fosse empenhada na comercialização de drogas, salvo a presença física na casa de Beatriz, e, ainda que se considere o Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica, fls. 90/115 (autos n. 1501244-87.2022), as conversas referentes a Ana Beatriz são diversas e não dão segurança necessária para se imputar à Ré a causa de aumento de pena.

Como é cediço, para a condenação, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito e, para tanto, não provas contraditórias e pouco esclarecedoras a respeito da responsabilidade dos agentes.

Essas circunstâncias fazem surgir ao Juiz dúvida invencível que, no processo penal, resolve-se em favor da defesa, por aplicação do princípio in dubio reo, e impõe o reconhecimento do non liquet, com a absolvição dos Réus, no que diz respeito ao delito estatuído pelo art. 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Desta forma a pretensão procede parcialmente.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal)

Fixada a responsabilidade dos acusados, passo à dosimetria das penas.

BEATRIZ VAZ ROSÁRIO

ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, "caput", do Código Penal:

Considero as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

A Ré confessou o delito, logo faz jus a atenuante da letra "d", do inc. III, do art. 65, do Código Penal, com redução de 1/6.

Todavia, na segunda etapa, a atenuante da confissão não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal.

Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Não há elementos consistentes para apontar a participação da adolescente na

empreitada criminosa, deste modo afasto a aplicação da causa de aumento de pena.

A Ré é primária e não há notícias sólidas de seu envolvimento em organizações criminosas. Diante deste cenário aplico o redutor na fração de 2/3 e fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL:

O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos.

Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli).

O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010).

Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, a Ré poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração.

- Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal:

Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

MARIA HELENA SAMPAIO

ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006:

Diante da desclassificação do delito de tráfico para o de porte de entorpecentes, aplico a pena de ADVERTÊNCIA.

BENEDITO DE CAMPOS CARRIEL

ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006:

Diante da desclassificação do delito de tráfico para o de porte de entorpecentes,

aplico a pena de ADVERTÊNCIA.

III - DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar BEATRIZ VAZ ROSÁRIO, qualificada as fls. 26 (autos n. 1500892-96.2022), a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006.

Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana.

Condeno MARIA HELENA SAMPAIO DE ALMEIDA, qualificada as fls. 24, a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga; e BENEDITO DE CAMPOS CARRIEL, qualificado as fls. 21, a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga; por incidirem no art. 28, "caput", da Lei nº. 11.343/2006.

ABSOLVO os Réus BEATRIZ VAZ ROSÁRIO, MARIA HELENA SAMPAIO DE ALMEIDA e BENEDITO DE CAMPOS CARRIEL, qualificados, respectivamente, as fls. 21, 24 e 26 (autos n. 1500892-96.2022), por infração ao art. 35, "caput", c.c. o art. 40, inc. VI, da Lei nº. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Civil.

Decreto o perdimento dos bens e dos valores apreendidos em relação à Ré Beatriz, fls. 18/20, do proc. 1500892-96.2022.

Defiro a liberação dos celulares apreendidos com os réus Benedito e Maria Helena, fls. 13/14.

Sem condenação nas custas, em virtude da presunção de que os Réus não dispõem de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

A Ré Beatriz Vaz Rosário respondeu presa ao processo, todavia, ante a pena aplicada, poderá interpor eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura, com urgência.

Os Réus Benedito de Campos Carriel e Maria Helena Sampaio de Almeida, igualmente, responderam presos ao processo, porém, diante da pena imposta, declaro-a cumprida e determino da expedição de Alvará de Soltura com urgência.

P.R.I.C.

Itapetininga, 17 de novembro de 2022.

ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA